

1. 개요

「항공·철도 사고조사에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제8조 및 「항공·철도사고조사위원회 운영규정」 제34조에도 불구하고 사고조사 기록이 관련 형사, 민사, 행정 또는 징계 절차 등에 사용되거나 일반인에게 공개되는 경우 관련 항공·철도사고등에 연관된 관계자 또는 기관에게 악영향을 미칠 수 있다. 이는 향후 사람들이 사고조사기관과 협력하기를 꺼려하는 원인이 될 수 있으므로 항공·철도사고등 조사기록의 정보공개에 관한 결정은 본 별표를 기반으로 구성되어야 한다.

본 별표는 국가가 항공·철도사고등 조사기록의 적절한 보호를 위해 법령, 규정, 정책 마련을 지원하고 관할기관이 시행령과 동 훈령에 따라 결정을 내릴 수 있도록 한다.

본 별표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1) 이익형량심사(Balancing Test)는 항공·철도사고등 조사기록의 공개 또는 사용이 현행 및 향후 미칠 수 있는 영향을 판단하기 위해 관할기관이 심사하는 과정을 의미한다.
- 2) 기록(records)이란 시행령 제8조에 명시되어있는 각 호를 의미한다.

2. 일반(General)

국가는 조종실음성기록장치와 비행영상기록장치의 기록물과 그 녹취록 등 전체 기록에 대해 시행령 제8조, 동 훈령 제34조 및 별표와 일치하는 보호조치를 시행해야 하며, 이 보호조치는 항공·철도사고등 발생 시점부터 최종보고서 발간 이후에도 적용된다.

국가는 동 훈령 제34조에 근거하여, 조종실음성기록물의 음성기록 및 그 녹취록 뿐만 아니라 비행영상기록물의 영상·음성기록 및 그 녹취록을 일반인에게 공개하지 않도록 다음 각 호와 같이 수행해야 한다.

- 1) 법령, 규정 및 정책적 보호를 통한 공개 방지
- 2) 보호명령 또는 비공개절차, 비공개심리와 같은 보호 장치 채택
- 3) 소유자에게 조종실음성기록장치 및 비행영상기록장치를 반환하기 전 암호화 또는 겹쳐쓰기(Overwriting) 등과 같이 기술적 방법을 통해 기록물 공개 방지

3. 관할기관(Competent Authority)

시행령 및 동 훈령 제34조에 따라 국가는 이익형량심사 수행 업무에 적합한 관할기관을 전문분야에 의거하여 하나 이상 지정할 수 있다.

예를 들어, 형사 또는 민사소송에서 이익형량심사를 수행하는 관할기관은 사법기관일 수 있으며, 공개요청의 목적을 가진 이익형량심사를 수행하는 기관은 공공 접근성을 목적으로 하는 기관이 지정될 수 있다.

4. 이익형량심사의 수행 및 기록

형사, 민사, 행정 또는 징계 절차에서 기록 공개 또는 정보사용을 위한 요청이 있을 경우, 관할기관은 이익형량심사 실시 전 중대한 사실(material fact)이 고려되지 않고 기록 공개 또는 사용을 위한 승인이 결정되지 않도록 하여야 한다.

- a) 중대한 사실(material fact)은 작위 또는 부작위의 결정을 내리는데 영향을 주는 중대한 사실로서 이익형량심사를 수행하는 관할기관이 밝혀내야 할 사실을 일컫는 법률용어이다.

이익형량심사를 수행할 시 관할기관은 다음과 같은 요소를 고려하여야 한다.

- a) 해당 기록이 만들어지거나, 생성된 목적
- b) 해당 기록공개 요청자의 사용목적
- c) 해당 기록의 공개 또는 사용으로 인해 개인 및 조직에게 끼치는 영향 여부
- d) 해당 기록과 관련된 개인 및 조직의 기록사용 동의 여부
- e) 해당 기록의 추가공개 또는 이용을 제한할 적절한 보호장치 유무
- f) 해당 기록이 과거 요약, 통합 또는 비식별화가 되었는지 여부 및 이러한 요약, 통합 또는 비식별화가 가능한지 유무
- g) 생명이나 건강상의 심각한 위험을 막기 위해 해당 기록에 긴급히 접근해야 할 필요성이 있는지 여부
- h) 해당 기록의 민감성 및 제한적 특성에 관한 여부
- i) 해당 기록이, 국내법과 규정에 따라 중과실(gross negligence), 미필적 고의(willful misconduct), 범의(犯意)에 의한 행동으로 간주되는 작위 또는 부작위에 의해 항공·철도사고등이 야기되었다는 것을 합리적으로 보여주는지 여부

이익형량심사는 특정 범주의 기록과 법령 및 규정에 포함된 결과에 대해 한차례 수행할 수 있으며, 관할기관은 기록공개의 여부를 결정하기 위한 이익형량심사와 기록사용 여부를 결정하기 위한 이익형량심사를 별도로 수행해야 할 수도 있다.

5. 결정에 관한 기록 (Records Of The Decisions)

관할기관은 이익형량심사를 수행할 때 이에 관한 결정 근거를 기록해야 하며, 이는 후속결정을 위해 참고나 활용이 가능하도록 작성되어야 한다. 또한 국가는 공용데이터베이스 저장을 위해 ICAO의 공식언어 중 하나인 영어로 작성하여 ICAO에게 제출하여야 한다.

6. 최종보고서(Final Report)

국가는 항공·철도사고등을 예방하는 목적 외에 최종보고서의 사용을 제한하기 위해 다음 각호의 내용을 고려해야 한다.:

- a) 항공사고등을 예방하는 목적 외의 다른 목적을 위한 최종보고서 사용 방지
- b) 비난을 하거나 책임소재 규명을 위한 최종보고서의 사용은 방지하면서 보고서에 수록된 사실정보의 사용은 허용하기 위해 최종보고서를 파트별로 구분하여 필요에 맞게 공개
- c) 비난을 하거나 책임소재 규명의 목적으로 최종보고서 사용 방지

최종보고서는 동 훈령 제44조(최종보고서 등)에 따라 사고예방을 목적으로 공개되며, 시행령 및 동 훈령 제34조의 보호대상이 아니다. 그러나 사법절차에서 책임 추궁의 증거로 최종보고서의 결론 및 안전권고 등 특정 일부만의 인용은 제한되어야 한다.

7. 사고 및 사건조사 담당자(Accident And Incident Investigation Personnel)

사고조사의 목적은 정확한 사고원인 규명을 통한 사고의 예방과 재발방지이며, 사고책임이나 그 비난대상을 확인하는 것은 아니므로, 국가는 사고조사 담당자가 민사, 형사, 행정, 징계 절차에서 비난하거나 책임 사안에 대한 의견을 표명하도록 강제할 수 없다.